

1503229-85.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... R\$70,00 por noite. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima Aline da Fátima Manoel, na fase inquisitiva (03/11/2021 - fl. 04), declarou que: "é proprietária da Cantina da Esfiha e que, na data de ontem, por volta das 22:00, dois indivíduos invadiram seu estabelecimento comercial e anunciaram o assalto; um deles ficou na entrada, com a mão dentro da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503229-85.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503229-85.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleber Fernando dos Santos Silva

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

CLEBER FERNANDO DOS SANTOS SILVA, qualificado à fl. 13, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 22h30, na "Cantina da Esfiha", localizada na Rua Rui Barbosa, 1464, Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios com pessoa até então não identificada, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça contra a vítima Aline de Fátima Manoel, a quantia de R\$ 1.500,00, pertencentes ao referido estabelecimento.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu CLEBER FERNANDO DOS SANTOS SILVA, qualificado à fl. 13, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fl. 01), termos de depoimentos/declarações (fls. 02, 03 e 04), termo de interrogatório (fl. 05), boletim de ocorrência nº 1542/2021 (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 11), fotografia do dinheiro apreendido (fl. 12), relatório final (fls. 61/63), bem como pela prova oral produzida nos autos. A autoria é certa.

O réu CLEBER FERNANDO DOS SANTOS SILVA, no interrogatório policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio. Em Juízo confessa a prática delitiva. Está arrependido. O segundo indivíduo não estava armado. É usuário de drogas e no dia dos fatos ficou o dia inteiro bebendo. Foi até a praça Santa Cruz tentar conseguir drogas. Esse indivíduo, que também é usuário, o chamou para praticar o crime. Estava no auge da abstinência e queria dinheiro para comprar drogas. Não recorda de ter agredido a vítima. No trajeto se arrependeu e começou chamar sua genitora. Já fez tratamento, mas não conseguiu deixar o vício. Sabia que era errado o que estava fazendo. Tem 30 anos. É solteiro. Possui três filhos. Não pagava pensão. Fazia bicos de chapeiro. Ganhava R\$70,00 por noite. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima Aline da Fátima Manoel, na fase inquisitiva (03/11/2021 - fl. 04), declarou que: "é proprietária da Cantina da Esfiha e que, na data de ontem, por volta das 22:00, dois indivíduos invadiram seu estabelecimento comercial e anunciaram o assalto; um deles ficou na entrada, com a mão dentro da blusa, fazendo a vítima acreditar que tratava-se de uma arma; o outro indivíduo foi até o caixa e exigiu que a vítima lhe entregasse todo o dinheiro que ali estava, aproximadamente R\$ 1.500 (mil e quinhentos reais). A declarante informa que o suspeito pegou todo o dinheiro e fugiu do local. A declarante, então, subiu a escada e foi para a cozinha do restaurante, onde estava a funcionária Andrezza, que ligou para a polícia. A declarante foi encaminhada até o pronto socorro local, pois estava passando mal; lá encontrou com o suspeito sendo atendido e imediatamente o reconheceu. O outro indivíduo não foi localizado pelo policiais e a vítima não sabe precisar suas características, pois o viu de relance.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Os dois assaltantes estavam com a cara limpa. Um ficou na porta fazendo como se armado estivesse. O outro foi ao caixa e praticou o roubo. Não lembra ao certo a quantia subtraída. Teve que ser levada ao pronto socorro. Lá se deparou com o réu, reconhecendo-o prontamente. Já conhecia o réu de vista, mas não conversava com ele. No dia dos fatos havia mais outra funcionária. Parte do dinheiro foi recuperada. Reconhece o réu presente nesta audiência como sendo o autor do crime.

A testemunha William Roberto Dias, na fase inquisitiva (02/11/2021 - fl. 02), declarou que: "é policial militar e, na data de ontem, por volta de 22:30, estava em patrulhamento ostensivo, juntamente com seu colega de farda Fernando, quando foram acionados via CAD para atenderem uma ocorrência de roubo ocorrido em um restaurante (Cantina da Esfiha). Ao chegar ao local, colheu maiores informações com a vítima a respeito das características dos indivíduos e iniciaram as diligências no intuito de localizar os autores, sendo um deles avistado na Rua José Zanardi, deitado no chão; ao seu lado estava uma bolsa contendo R\$ 1.511 (mil, quinhentos e onze reais), vindo o suspeito a confessar o roubo; entretanto, não forneceu maiores informações a respeito dos seus comparsas. O autor foi encaminhado ao P.S local e posteriormente a esta Delegacia de Polícia. O(s) outro(s) suspeitos não foram localizados.". Em Juízo, ratificou a versão apresentada.

A testemunha Fernando Rogerio de Souza, na fase inquisitiva (03/11/2021 - fl. 03), declarou que: "é policial militar e, na data de ontem, por volta de 22:30, estava em patrulhamento ostensivo, juntamente com seu colega de farda, quando foram acionados via CAD para atenderem uma ocorrência de roubo ocorrido em um restaurante (Cantina da Esfiha). Ao chegar ao local, colheu maiores informações com a vítima a respeito das características dos indivíduos e iniciaram as diligências na tentativa de localizar os autores, localizando um dos suspeitos, ao tentar esconder-se entre os matos, na Rua José Zanardi, próximo a um terreno baldio. Ao lado do indivíduo, posteriormente identificado como Cléber Fernando dos Santos Silva, foi encontrada uma sacola contendo R\$ 1.511 (mil, quinhentos e onze reais), vindo o suspeito a confessar o roubo; entretanto, não forneceu maiores informações a respeito dos seus

comparsas. O autor foi encaminhado ao P.S local e posteriormente a esta Delegacia de Polícia. O(s) outro(s) não foram localizados.". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Entregadores do estabelecimento vítima fizeram o acompanhamento do réu, indicando-o como sendo o autor do crime. Não foi possível localizar o segundo assaltante.

Ao final da instrução, temos que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. A confissão do réu foi corroborada pelo restante das provas produzidas nos autos. CLEBER, ainda, foi reconhecido pela vítima que, tanto na fase policial quanto em Juízo, apresentou versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendesse incriminar pessoa inocente.

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Destarte, segundo apurado, na data dos fatos, o réu e outra pessoa não identificada foram até o estabelecimento "Cantina da Esfiha" com o propósito de praticarem crime de roubo.

Chegando ao local, um dos assaltantes permaneceu na porta, com a mão dentro da blusa, de forma ameaçadora, fazendo a vítima acreditar que estava portando uma arma, enquanto o outro foi até o caixa e exigiu a entrega de todo o dinheiro que ali estava, aproximadamente R\$ 1.500,00.

A vítima, temendo por sua vida e integridade física em razão da ameaça perpetrada pelo réu e seu comparsa, entregou todo o dinheiro.

Em seguida, na posse do dinheiro, ambos fugiram do local.

A vítima, então, comunicou a ocorrência do crime à outra funcionária que estava na cozinha e a Polícia Militar foi acionada.

Durante as diligências, os policiais localizaram o réu na Rua José Zanardi, deitado no chão, ao lado de uma bolsa.

No interior da bolsa foram encontrados R\$ 1.511,00 que haviam sido subtraídos do restaurante.

Aos policiais militares, o réu admitiu a autoria do crime. Todavia, seu comparsa não foi localizado.

A ofendida sentiu-se mal após o crime e foi encaminhada ao pronto socorro, onde encontrou o réu, que também estava sendo atendido no local após a prisão, reconhecendo-o prontamente como autor do delito.

Portanto, foi devidamente comprovado que o réu CLEBER FERNANDO DOS SANTOS SILVA, no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 22h30, na "Cantina da Esfiha", localizada na Rua Rui Barbosa, 1464, Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios com pessoa até então não identificada, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça contra a vítima Aline de Fátima Manoel, a quantia de R\$ 1.500,00, pertencentes ao referido estabelecimento, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tudo o que foi exposto, ficam afastadas as teses defensivas.

Logo, a condenação é de rigor.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras. Assim, fixo a pena no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Excepcionalmente, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Assim, chega-se à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial, diante da reincidência e gravidade concreta do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, para que ocorra a justa reprovação e prevenção, será o fechado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de

direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena. O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

#### IV – Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR o réu CLEBER FERNANDO DOS SANTOS SILVA, qualificado à fl. 13, reincidente, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. A pena será cumprida no regime inicial fechado. Vedado recurso em liberdade. Recomende-o à prisão. Condene-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado os benefícios da justiça gratuita, se o caso. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 10 de fevereiro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA